



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale  
01-01-10 - Area dei laboratori  
01-01-10-04 - Laboratorio Sassari  
ID Provvedimento: 1984

**Oggetto:** **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 Comma 1 Lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di Colonne per strumentazione per analisi PFAS per il Servizio Laboratorio Sassari in favore della Società Phenomenex S.r.L. CIG BCD3E44176.**

**LA DIRETTRICE**

**VISTA** la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

**VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

**VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

**VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale dell'ARPAS n. 1511/2025 del 28/08/2025 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Laboratorio Sassari alla Dott.ssa Cristina Nigra.

**DATO ATTO** che la sottoscritta Direttrice del Servizio Laboratorio Sassari non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6 bis



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

della Legge 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale dell'A.R.P.A.S. approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022, e che non sussistono in capo agli stessi situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

**RICHIAMATA** la delibera della Giunta Regionale n. 3/11 del 22.01.2026 avente ad oggetto "Definizione degli obiettivi generali e delle priorità strategiche funzionali ad orientare le attività dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS). Anno 2026 e triennio 2026-2028. Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, articolo 3";

**DATO ATTO** che nell'ambito dell'obiettivo generale 6. Supportare il progetto di sviluppo trasformativo regionale accrescendo gli standard di qualità funzionali all'operatività istituzionale digitale, tecnico-scientifica e manageriale, di cui a tabella allegata alla DDG in parola, viene definita come priorità strategica per ARPAS la "definizione di un progetto pluriennale di specializzazione dei laboratori volto a garantire una efficace ed efficiente risposta analitica sia per il controllo di contaminanti quali PFAS e fitofarmaci ad altissimo rischio per l'uomo e per l'ambiente, sia per l'analisi laboratoristica delle emissioni odorigene sulla matrice aria";

**CONSIDERATO** che con il presente atto si intende procedere all'affidamento della fornitura di colonne per strumentazione destinata all'analisi dei PFAS, necessarie alla sostituzione di quelle attualmente non funzionanti, da destinare al Servizio Laboratorio di Sassari, al fine di garantire la continuità e il regolare svolgimento delle attività analitiche istituzionali sulle acque destinate al consumo umano, in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025 e a quanto previsto dal D.Lgs. 18/2023, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

**RICHIAMATO**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>RICHIAMATA</b>  | la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RICHIAMATO</b>  | il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RICHIAMATO</b>  | il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RICHIAMATO</b>  | il Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall' ARPAS approvato con deliberazione del DG n. 2457 del 17.12.2025;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DATO ATTO</b>   | che, la sottoscritta Direttrice del Servizio Laboratorio Sassari spetta l'acquisizione della fornitura in oggetto e l'assunzione del relativo impegno di spesa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DATO ATTO</b>   | che la sottoscritta ricopre le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell' art. 15, comma 2, del D.lgs. 36/2023;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>DATO ATTO</b>   | che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione di affidamento individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VISTO</b>       | <i>l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";</i> |
| <b>CONSIDERATO</b> | che, secondo le stime effettuate, l'affidamento in oggetto ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro IVA esclusa, in relazione al fabbisogno individuato ai sensi dell'art. 14, comma 7 del D.lgs. 36/2023;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RILEVATO</b>    | preliminarmente che le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto prescritto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto del valore economico dell'affidamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>APPURATO</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti in considerazione della omogeneità dei prodotti oggetto fornitura;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DATO ATTO</b>   | che al presente affidamento non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>VISTO</b>       | l'art. 26, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente affidamento: non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D. lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI; |
| <b>DATO ATTO</b>   | che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto alla programmazione triennale prescritta dall'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore ad € 140.000,00;                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ATTESO</b>      | che dato l'importo della fornitura, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36 /2023 si può procedere con affidamento diretto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VISTO</b>       | l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";                                                                                     |
| <b>DATO ATTO</b>   | che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT Sardegna) a cui attingere per acquisire la fornitura in oggetto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CONSIDERATO</b> | che sulla piattaforma SardegnaCAT, è possibile avviare una procedura di affidamento senza negoziazione, finalizzata alla formalizzazione di affidamenti diretti la cui fase negoziale sia stata svolta extra piattaforma, prima dell'avvio della procedura stessa;                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DATO ATTO</b>   | che, per l'esecuzione della prestazione in oggetto, è stata individuata quale affidataria la Società Phenomenex S.r.l., con sede legale in Piazzale Francesco Baracca n. 1, 20123 Milano (MI), P. IVA e C.F. 02691021204, per un importo complessivo di <b>€ 2.981,70</b> , oltre IVA di legge, a fronte dell'importo inizialmente                                                                                                                                                               |



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | preventivato di € 4.375,00, con un risparmio di € 1.393,30 derivante dallo sconto applicato, come da preventivo acquisito al protocollo Arpas n. 41265-2026;                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>DATO ATTO</b>  | che in data 01/09/2026 Registro di sistema <b>PI297568-26</b> , si è proceduto all'avvio, sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, della procedura di affidamento diretto senza negoziazione in favore della Società Phenomenex S.r.L con contestuale acquisizione del CIG;                                                                                                                                                                                |
| <b>RITENUTA</b>   | l'offerta dell'operatore economico consultato adeguata alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante e conforme alle specifiche tecniche richieste, nonché congrua e conveniente sotto il profilo economico, anche in considerazione dello sconto applicato, e idonea a soddisfare le esigenze di efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa, in attuazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023; |
| <b>RITENUTO</b>   | pertanto di dover affidare la fornitura di cui all'oggetto alla Società Phenomenex S.r.L. con sede in Piazzale Francesco Baracca, 1 20123 Milano (Mi) P. Iva e C. F. 02691021204, per l'importo di € 2.981,70 IVA esclusa;                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RICHIAMATO</b> | l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 "Principio di rotazione degli affidamenti", secondo il quale " <i>È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro</i> ";                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RILAVATO</b>   | che, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 36/2023, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto individuato dalla stazione appaltante e applicato dall'appaltatore risulta essere il seguente: Commercio;                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RITENUTO</b>   | ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice in considerazione del ridotto valore economico della stessa e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;                                                                               |
| <b>DATO ATTO</b>  | che la Società Phenomenex S.r.L. risulta in possesso delle esperienze pregresse idonee ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali in corso di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>DATO ATTO</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DATO ATTO</b>   | che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;                                                                                                                                                               |
| <b>RILEVATO</b>    | che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ai 40.000,00 euro;                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONSIDERATO</b> | che l'importo per l'affidamento della fornitura è pari ad € 2.981,70 IVA esclusa, per il quale si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un ammontare complessivo <b>€ 3.637,67 IVA inclusa</b> sul Capitolo SC03.1050 "Acquisto materiali di consumo Laboratori", Missione 13 - Programma 07 - Azione 01 del bilancio 2026-2028 esercizio 2026;                                                                                                      |
| <b>DATO ATTO</b>   | che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, si è proceduto a richiedere il seguente <b>CIG BCD3E44176</b> ;                                                                                                                                                                    |
| <b>DATO ATTO</b>   | che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell' ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DATO ATTO</b>   | che è stata acquisita la documentazione resa dalla Società Phenomenex S.r.L.. ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e che il controllo sul possesso dei requisiti verrà effettuato dall'Agenzia mediante sorteggio a campione in base a quanto stabilito dal "Regolamento sulle modalità operative per il "Controllo a Campione delle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.lgs. 36/2023 - Controllo sul possesso dei requisiti"; |
| <b>ACCERTATA</b>   | la regolarità contributiva dell'operatore economico verificata mediante l'acquisizione del DURC;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

**ACQUISITA** la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L n. 187 del 12/11/2010;

**VISTE** le motivazioni espresse in premessa

**DETERMINA**

**ART.1** Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente riportata;

**ART.2** Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per le motivazioni citate in premessa la fornitura di Colonne per strumentazione per analisi PFAS da destinare al Servizio Laboratorio Sassari, in favore della Società Phenomenex S.r.L. con sede in Piazzale Francesco Baracca, 1 20123 Milano (Mi) P. Iva e C. F. 02691021204, per l'importo di **€ 2.981,70 IVA esclusa**;

**ART.3** Di impegnare la somma di **€ 3.637,67 IVA inclusa** sul Capitolo SC03.1050 "Acquisto materiali di consumo Laboratori", Missione 13 - Programma 07 - Azione 01 del bilancio 2026-2028 esercizio 2026, come da tabella sottostante, al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto;

**ART.4** Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

**ART.5** Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;

*La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.*

*La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.*

**La Direttrice del Servizio  
Cristina Nigra**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

| Capitolo  | Centro di Responsabilità | Data Scadenza | Causale                                  | Importo  | Descrizione Fornitore | Codifica PCF     | CIG        |
|-----------|--------------------------|---------------|------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------|
| SC03.1050 | 00.01.01.00              | 01/09/2026    | Fornitura colonne per analisi PFAS LABSS | 3.637,67 | PHENOMENEX INC.       | U.1.03.01.02.999 | BCD3E44176 |

Riassunto dei dati finanziari

|        | SC03.1050 | TOTALE   |
|--------|-----------|----------|
| 2026   | 3.637,67  | 3.637,67 |
| TOTALE | 3.637,67  | 3.637,67 |

Istruttore Pratica:

MARIA GIOVANNA TARAS



Firmato digitalmente da  
CRISTINA NIGRA  
01/09/2026 13:41:37